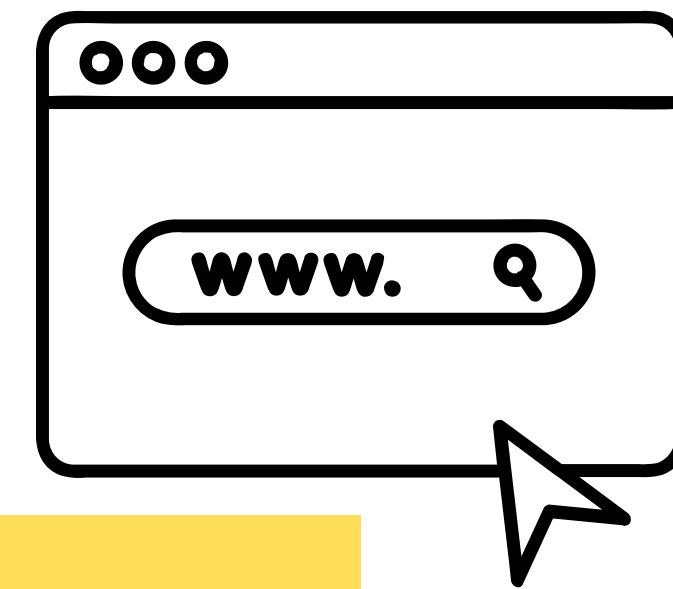
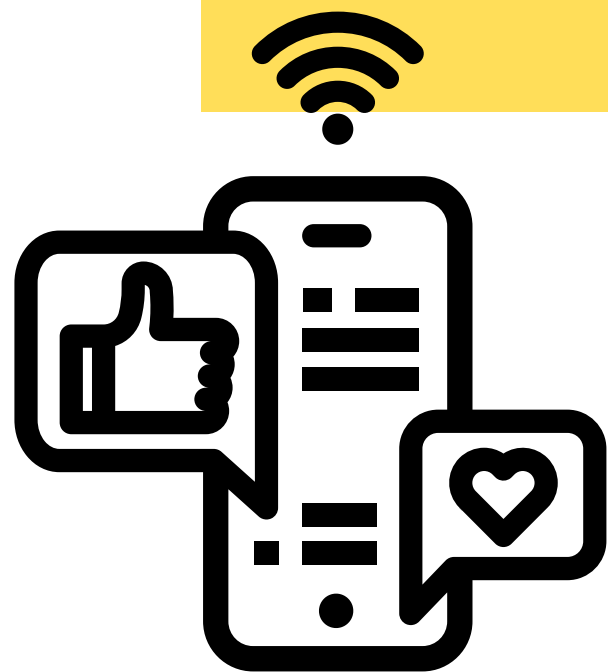




Marco Civil da Internet – Lei n. 12.965, de 23 de Abril de 2014



Marco Civil da Internet

- Liberdade de Expressão
- Proteção da Privacidade
- Princípio da Neutralidade

Liberdade de expressão

- O usuário da internet pode se expressar escrevendo e postando o que bem entender, sendo que o **conteúdo somente pode ser removido pelo provedor mediante ordem judicial**.
- Nos casos de imagens (fotos e vídeos) com conteúdo **pornográfico**, os interessados envolvidos nas cenas podem **exigir a retirada do conteúdo** no provedor mediante **notificação própria ou de seu procurador**, **não sendo**, neste caso, **necessária ordem judicial**.
- Obviamente que o exercício da liberdade de expressão não impede de o prejudicado **pleitear indenização** com o internauta ofensor se a manifestação deste **causar dano de ordem moral e/ou patrimonial** (ficando o provedor livre de responsabilidade, via de regra).

Proteção da Privacidade

- Inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem da pessoa,
- **A lei garante o sigilo dos dados pessoais do usuário, do que ele acessa na rede e do conteúdo de suas comunicações.**
- Assim, **não é permitido monitorar ou fiscalizar os pacotes de dados (conteúdos) transmitidos pelos usuários na internet, sendo que o acesso a esses dados necessita de ordem judicial.**

PRINCÍPIO DA NEUTRALIDADE

- O acesso à internet pelo usuário pode dar-se de forma livre para quaisquer fins: realizar pesquisas ou compras, estabelecer comunicações, como por e-mail, utilizar redes sociais em geral, jogar games, visualizar e postar textos, fotos e vídeos etc.
- **Não pode haver diferenciação em razão do uso realizado pelo internauta**, sendo possível apenas serem oferecidos pacotes com valores diversos para fins da velocidade na navegação.
- O responsável pela transmissão, comutação (interligação) ou roteamento (encaminhamento) tem o dever de **tratar de forma isonômica** quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicação (MCI, art. 9º, caput).
- O Decreto nº 8.771/2016 estabelece que a discriminação ou degradação são permitidas em casos específicos, como requisitos técnicos para a prestação adequada dos serviços e aplicações, ou priorização de serviços de emergência.

O Marco Civil da Internet tem como fundamento principal a liberdade de expressão, além de outros pilares como:

- Reconhecimento da escala mundial da rede;
- Defesa dos direitos humanos;
- Desenvolvimento da personalidade e exercício da cidadania digital;
- Pluralidade, diversidade, abertura e colaboração;
- Livre iniciativa, concorrência e defesa do consumidor;
- Finalidade social da rede.

Entre os princípios jurídicos que orientam o uso da internet no Brasil, destacam-se:

- Garantia da liberdade de expressão e manifestação de pensamento;
- Proteção da privacidade e dos dados pessoais;
- Neutralidade da rede (tratamento isonômico dos dados);
- Segurança, estabilidade e funcionalidade da rede;
- Responsabilização dos agentes conforme suas atividades;
- Participação colaborativa dos usuários;
- Liberdade de modelos de negócios, desde que respeitem os demais princípios legais.

Os objetivos do Marco Civil incluem:

- Garantia do acesso universal à internet;
- Acesso à informação, conhecimento e participação cultural e política;
- Estímulo à inovação e ao uso de padrões tecnológicos abertos.

Quanto aos direitos dos usuários, a internet passa a ser considerada essencial à cidadania. São assegurados:

- Proteção à privacidade, intimidade e dados pessoais;
- Sigilo das comunicações, salvo por ordem judicial;
- Garantia da conexão contratada e proibição de suspensão, salvo por débito relacionado;
- Transparência nos contratos de serviço e práticas de rede;
- Direito à exclusão de dados ao fim da relação com provedores (salvo exceções legais);
- Políticas de uso claras, acessibilidade digital e aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações online.

Direitos dos Usuários e Proteção de Dados

1. Coleta e uso de dados pessoais (Art. 7º):

- O usuário tem direito à informação clara e completa sobre a coleta, uso, armazenamento e tratamento de seus dados.
- O uso dos dados deve ter finalidade legítima, estar previsto em contrato ou termos de uso e não ser proibido por lei.
- O consentimento do usuário deve ser expresso e destacado nas cláusulas contratuais — embora a lei não exija que seja prévio, o que é criticado por abrir brechas para consentimento posterior e menos transparente.
- A cessão ou comercialização de dados a terceiros (inclusive registros de conexão e de acesso) depende de consentimento livre, expresso e informado, independente de ser gratuita ou onerosa.

Direitos dos Usuários e Proteção de Dados

2. Sistema de consentimento:

- O opt-in exige o consentimento explícito do usuário antes da coleta de dados, enquanto o opt-out pressupõe o consentimento até que seja revogado.
- O Brasil adota o modelo opt-in, como Europa e Argentina: os dados só podem ser utilizados com autorização expressa. Ao contrário, países como os EUA seguem o sistema opt-out

3. Relação com o Código de Defesa do Consumidor (CDC):

- Quando houver relação de consumo, aplicam-se também as normas do CDC.

Cláusulas que violem a privacidade ou liberdade de expressão são nulas de pleno direito, assim como aquelas que não preveem foro brasileiro para resolução de conflitos nos serviços prestados no Brasil.

4. Neutralidade da rede (Art. 9º):

- É vedado o bloqueio, monitoramento, filtragem ou análise de pacotes de dados na provisão da conexão, transmissão, roteamento ou comutação, garantindo a neutralidade da rede.

Direitos dos Usuários e Proteção de Dados

5. Proteção de registros, dados e comunicações (Arts. 10 a 12):

- A guarda e disponibilização de registros e conteúdo de comunicações privadas somente poderão ocorrer com ordem judicial, respeitando os direitos à intimidade, honra, imagem e vida privada.
- As regras se aplicam sempre que qualquer operação (coleta, armazenamento, guarda ou tratamento) ocorrer em território nacional, mesmo que o provedor tenha sede no exterior.

6. Sanções pelo descumprimento (Art. 12):

Em caso de violação das normas sobre proteção de dados e privacidade, os infratores podem sofrer sanções civis, penais e administrativas, incluindo:

- Advertência com prazo para correção;
- Multa de até 10% do faturamento do grupo econômico no Brasil;
- Suspensão temporária ou proibição das atividades relacionadas ao tratamento de dados.

Responsabilidade dos Provedores

1. Responsabilidade Civil dos Provedores:

- Regra geral: A responsabilidade dos provedores não é objetiva, mas subjetiva, ou seja, só respondem civilmente se comprovada culpa, dano e nexo causal.
- Essa posição segue o art. 927, parágrafo único, do Código Civil, e a própria Lei 12.965/2014 não impõe responsabilidade objetiva aos provedores.
- Ainda que se aplique o Código de Defesa do Consumidor (CDC) às relações de consumo na internet, o Marco Civil, como lei especial, prevalece quanto à responsabilidade dos provedores.

2. Jurisprudência do STJ:

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que os provedores de conteúdo não têm dever de fiscalização prévia do que é publicado pelos usuários, o que reforça a responsabilidade subjetiva.

Responsabilidade dos Provedores

4. Provedores de Aplicações de Internet:

- Provedores de aplicações são empresas que fornecem serviços online, como redes sociais (Facebook, Instagram), mensageiros (WhatsApp), e-mails (Gmail), mecanismos de busca (Google) e serviços de hospedagem de sites.
- Devem guardar os registros de acesso às aplicações por 6 meses, sob sigilo, desde que sejam pessoas jurídicas que atuem empresarialmente (art. 15).
- Pessoas físicas ou entidades sem fins lucrativos estão dispensadas dessa obrigação, salvo ordem judicial específica e com prazo determinado (art. 15, § 1º).
- A entrega dos registros a autoridades depende de autorização judicial (art. 15, §§ 2º e 3º).

Responsabilidade dos Provedores

5. Responsabilidade por Conteúdo de Terceiros:

- Provedores de conexão (acesso à internet) não são responsáveis por danos causados por conteúdo de terceiros (art. 18).
- Provedores de aplicações de internet - art. 19 exige ordem judicial prévia e específica de exclusão de conteúdo para a responsabilização civil de provedores de internet, websites e gestores de redes sociais por danos decorrentes de atos ilícitos praticados por terceiros.

Responsabilidade dos provedores

- O STF está analisando quatro processos que questionam a responsabilidade das plataformas digitais e a proteção das comunicações privadas.
- 1. Responsabilidade civil de plataformas (RE 1037396 – Tema 987) - O Facebook questiona decisão que o condenou a excluir um perfil falso e a pagar indenização por danos morais, argumentando que a exigência de ordem judicial prévia fere o direito à reparação de danos. O relator, ministro Dias Toffoli, votou pela inconstitucionalidade do artigo 19, defendendo que a exigência de ordem judicial prévia compromete a proteção de direitos fundamentais, como a dignidade da pessoa humana.

Responsabilidade dos provedores

- 2. Remoção de conteúdo ofensivo sem decisão judicial (RE 1057258 – Tema 533)
- Neste caso, o Google questiona se é obrigado a remover conteúdo ofensivo sem ordem judicial. A empresa argumenta que tal obrigação configuraria censura prévia e seria tecnicamente inviável. O relator, ministro Luiz Fux, considera que, em determinadas situações, a remoção pode ser exigida sem decisão judicial, especialmente quando se trata de conteúdos manifestamente ilícitos .

Responsabilidade dos provedores

3. Quebra de sigilo em aplicativos de mensagens (ADPF 403 e ADI 5527)

As ações discutem a possibilidade de suspensão de serviços de mensagens, como o WhatsApp, pelo descumprimento de ordens judiciais que determinam a quebra de sigilo das comunicações. O ministro Edson Fachin, relator da ADPF 403, votou contra o bloqueio do aplicativo, argumentando que o sigilo das comunicações é uma garantia constitucional e que não é possível interpretar as normas do Marco Civil para permitir o acesso ao conteúdo de mensagens criptografadas de ponta a ponta . A ministra Rosa Weber, relatora da ADI 5527, acompanhou esse entendimento, reforçando que o conteúdo das comunicações privadas só pode ser disponibilizado mediante ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, e unicamente para fins de investigação criminal ou instrução processual penal .

Responsabilidade dos Provedores

5. Responsabilidade por Conteúdo de Terceiros:

- **O STF pode decidir por:**
 - considerar o dispositivo plenamente constitucional e mantê-lo como está, preservando a lógica atual em que as plataformas só são responsabilizadas após decisão judicial;
 - declarar sua inconstitucionalidade total, o que permitiria responsabilização direta pelas plataformas mesmo sem ordem judicial prévia;
 - adotar uma interpretação parcial, criando exceções e novas regras para situações específicas.

RETIRADA DE CONTEÚDO (MENSAGENS, VÍDEOS E FOTOS). CENAS DE NUDEZ E SEXUAIS

Conteúdos íntimos (nudez ou atos sexuais):

- Nos casos de divulgação sem consentimento, o provedor tem responsabilidade subsidiária, ou seja, só responde se não remover o conteúdo após notificação direta do participante (sem necessidade de ordem judicial).
- A notificação deve ser específica e conter elementos que permitam identificar o material e comprovar a legitimidade do solicitante.
- Recomenda-se que essa notificação tenha comprovação de recebimento (ex: AR, cartório ou via judicial).
- Art. 21

RETIRADA DE CONTEÚDO (MENSAGENS, VÍDEOS E FOTOS). CENAS DE NUDEZ E SEXUAIS

- A responsabilidade civil pela divulgação de cenas íntimas na internet, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), varia de acordo com a finalidade da produção das imagens — se para fins não comerciais ou comerciais.
- Quando imagens íntimas são produzidas em contexto privado e divulgadas sem consentimento, a responsabilização do provedor de aplicações de internet pode ocorrer mediante simples notificação extrajudicial da vítima ou de seu representante legal.
- Para imagens íntimas produzidas com finalidade comercial, como ensaios fotográficos para revistas ou plataformas de conteúdo adulto, a responsabilização do provedor exige ordem judicial específica.

REQUERIMENTO JUDICIAL, NOTIFICAÇÃO, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E SEGREDO DE JUSTIÇA

1. Requisição judicial de registros:

- A Lei do Marco Civil da Internet (MCI) permite que uma pessoa interessada solicite judicialmente, de forma incidental ou autônoma, o acesso a registros de conexão ou acesso a aplicações de internet para servir como prova em processos judiciais (cíveis ou penais).
- Embora o art. 22 mencione apenas essas duas esferas, a aplicação pode se estender analogicamente a outras áreas, como trabalhista, eleitoral e marítima, apesar da omissão legal.

2. Requisitos da requisição:

Para que o juiz ordene a entrega dos registros, o pedido deve conter:

- Indícios de ocorrência de ilícito;
- Justificativa da utilidade dos dados para investigação ou produção de prova;
- Delimitação do período a que os registros se referem.

A ausência desses requisitos torna o pedido inadmissível.

REQUERIMENTO JUDICIAL, NOTIFICAÇÃO, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E SEGREDO DE JUSTIÇA

3. Ações em juizado especial:

- A vítima pode ajuizar ações em juizados especiais cíveis (pequenas causas) para buscar indenização por danos relacionados a conteúdos ofensivos ou à retirada indevida de conteúdo da internet.
- O juiz pode conceder antecipação de tutela, mesmo nesse tipo de juizado, desde que haja:
 - Prova inequívoca do fato;
 - Verossimilhança das alegações;
 - Fundado receio de dano grave ou difícil reparação;
 - Interesse coletivo na permanência do conteúdo online.

4. Sigilo e proteção da intimidade:

- O juiz pode decretar segredo de justiça, especialmente nos casos que envolvam pedidos de guarda de registros, visando proteger a privacidade, intimidade, honra e imagem dos envolvidos (art. 23 do MCI).

INCLUSÃO DIGITAL, CONTROLE PARENTAL E BOAS PRÁTICAS

1. Educação e cidadania digital (art. 26):

O Estado tem o dever constitucional de promover a educação em todos os níveis, incluindo capacitação para o uso seguro, consciente e responsável da internet, como ferramenta de cidadania, cultura e desenvolvimento tecnológico.

2. Inclusão e cultura digital (arts. 27 e 28):

As políticas públicas devem:

- Promover a inclusão digital;
- Reduzir desigualdades regionais no acesso e uso das tecnologias;
- Estimular a produção e circulação de conteúdo nacional;
- Definir metas, estratégias e planos regulares para o desenvolvimento da internet.

INCLUSÃO DIGITAL, CONTROLE PARENTAL E BOAS PRÁTICAS

3. Controle parental e proteção de menores (art. 29):

- Os pais têm o direito de limitar o uso da internet por seus filhos menores, por meio de softwares de controle parental.
- Essa vigilância não viola o direito à privacidade, pois decorre do poder familiar, que impõe aos pais deveres de cuidado, educação e proteção.
- Pais que se omitirem nesse controle podem perder o poder familiar, conforme o Código Civil.
- O poder público, provedores e sociedade civil devem promover a educação digital e informar sobre o uso adequado desses programas.